# ACHEI, ENCONTREI

Anexo Jurídico e de Conformidade — v1

06 de setembro de 2026 · Complementa o Documento Fundador v0.1 e as Atualizações e Refinamentos Estratégicos v1

---

## 0. Propósito deste anexo

Este documento não substitui os anteriores. Ele reúne os pontos de legislação brasileira e de conformidade que precisam ser incorporados ao domínio do sistema antes de avançar para o DOMAIN_MODEL_v0.1 e para a implementação de IA. A ideia é a mesma que já orienta o projeto: estabilizar o significado antes do código — e o significado jurídico faz parte disso.

Aviso importante: este documento organiza referências legais de forma acessível para orientar decisões de produto. Não substitui a análise de um advogado. Antes do lançamento, recomenda-se revisão jurídica formal, especialmente dos Termos de Uso, da Política de Privacidade e dos contratos institucionais (B2B2C).

## 1. Base legal do achado de coisa perdida

O Código Civil brasileiro (Lei 10.406/2002) já disciplina boa parte do que o produto está tentando modelar. Isso deve ser incorporado como regra de domínio, não apenas como referência externa.

> Art. 1.233, CC — Quem quer que ache coisa alheia perdida há de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor. Parágrafo único: não o conhecendo, o descobridor fará por encontrá-lo e, se não o encontrar, entregará a coisa achada à autoridade competente.
>
> Art. 1.234, CC — Quem restitui a coisa achada tem direito a uma recompensa (achádego) não inferior a 5% do valor do bem, além do reembolso das despesas feitas com a conservação da coisa.
>
> Art. 169, parágrafo único, II, do Código Penal — apropriar-se dolosamente de coisa alheia perdida, deixando de restituí-la ao dono ou de entregá-la à autoridade competente dentro de 15 dias, é crime (apropriação de coisa achada).

Implicações diretas para o domínio:

- O achádego pode ser formalizado como recurso do produto — hoje é um direito pouco conhecido e raramente operacionalizado; o Achei, Encontrei pode ser pioneiro em tornar isso visível e simples de acionar.
- O prazo legal de 15 dias pode virar um estado/evento no domínio (ex.: PRAZO_ENTREGA_PROXIMO_DO_LIMITE), criando um lembrete automático para quem está com o objeto em custódia informal.
- "Entregar à autoridade competente" precisa existir como destino formal de custódia — ao lado de hubs institucionais e devolução direta — especialmente quando o dono não é identificado a tempo.

## 2. LGPD — Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018)

O sistema lida com dado pessoal em praticamente todas as etapas: descrição de objetos, localização, fotos, documentos oficiais e respostas ao Desafio de Verificação. Isso exige decisões explícitas de conformidade desde o desenho do domínio, não como camada adicionada depois.

- Base legal por tipo de dado: definir se cada tratamento se apoia em execução de serviço/contrato, legítimo interesse ou consentimento — de forma explícita, não genérica para todo o sistema.

• Minimização (princípio que os documentos já citam): operacionalizar quem enxerga o quê — por exemplo, mascarar CPF/RG por padrão e liberar o dado completo apenas ao operador responsável pela verificação.

• Encarregado de dados (DPO): mesmo em fase de MVP, é recomendável nomear um responsável, ainda que a própria pessoa fundadora.

• Retenção e descarte: definir por quanto tempo evidências e documentos ficam armazenados após uma devolução concluída, uma recusa de verificação ou um caso nunca resolvido.

• Direitos do titular (acesso, correção, exclusão): pensar como atender a um pedido de exclusão sem quebrar a cadeia de custódia/auditoria de um caso já encerrado.

## 3. Documentos oficiais e dados sensíveis

RG, CPF, CNH, passaporte e crachás institucionais já aparecem tratados como categoria especial nas Atualizações — o que é correto. Vale ir um passo além:

• Sempre que possível, redirecionar o achado de documentos oficiais para os canais públicos já existentes (delegacias, órgãos de trânsito, serviços de devolução gratuita de documentos), em vez de o aplicativo assumir sozinho a intermediação de dado tão sensível.

• Nunca exibir publicamente número completo de CPF, RG ou dados biométricos — apenas sinais suficientes para gerar um Match (ex.: iniciais, tipo de documento, órgão emissor).

## 4. Responsabilidade civil e Termos de Uso

A linguagem já adotada — Match como hipótese, evidência da reivindicação em vez de prova de propriedade — reduz risco de a plataforma ser lida como quem decide propriedade jurídica. Isso precisa também constar, de forma explícita, em Termos de Uso:

• A plataforma facilita a reconciliação, mas a decisão de entregar o bem é de quem detém a custódia física (pessoa ou instituição), não do algoritmo.

• Mecanismo de contestação: hoje o ciclo vai até DEVOLVI/AGRADECI sem prever o que acontece se uma devolução for contestada depois, ou se duas pessoas reivindicarem o mesmo achado. Sugestão de novo evento: REIVINDICACAO_CONTESTADA.

• Contratos com instituições parceiras (B2B2C) precisam definir, por escrito, quem responde caso um objeto seja danificado, extraviado ou trocado enquanto em custódia no hub institucional.

## 5. Riscos de abuso e antifraude

Um sistema que conecta perdas e achados é, por natureza, um alvo de tentativas de manipulação. Vale registrar como princípio de domínio, mesmo antes de detalhar a solução técnica:

• Reivindicações falsas: alguém pode tentar responder ao Desafio de Verificação por tentativa e erro ou engenharia social; o nível de verificação deve escalar automaticamente após tentativas malsucedidas.

• Achados falsos como isca: publicar um "achado" fictício para coletar dados pessoais de quem perdeu algo é um vetor de phishing que o sistema deve conseguir mitigar (ex.: limitar dados solicitados antes da confirmação de um Match plausível).

• Uso indevido de dados de localização para localizar ou perseguir uma pessoa (stalking) — especialmente relevante quando o item perdido contém informações de rotina ou endereço.

## 6. Categorias ainda não cobertas nos documentos anteriores

• Animais perdidos (pets): juridicamente tratados como bem pelo Código Civil, mas o fluxo emocional, a urgência e a forma de verificação (ex.: reconhecimento visual do animal) são bem diferentes de um objeto.

• Segurança do encontro físico para devolução direta (pessoa a pessoa, fora de um hub institucional): vale adotar boas práticas já usadas por marketplaces, como sugestão de locais públicos e seguros para a troca.

• Modelo de monetização institucional: se o B2B2C evoluir para contrato pago com as instituições, isso pode acionar o Código de Defesa do Consumidor caso o usuário final da instituição também seja cobrado, direta ou indiretamente.

## 7. Checklist de conformidade antes do MVP

| Item | Status sugerido antes do MVP |
|---|---|
| Base legal LGPD definida por tipo de dado | Definir antes do DOMAIN_MODEL |
| Encarregado de dados (DPO) nomeado | Definir antes do MVP público |
| Termos de Uso mencionando natureza de hipótese do Match | Redigir antes do MVP público |
| Fluxo de entrega à autoridade competente (prazo 15 dias) | Modelar no domínio |
| Achádego como funcionalidade ou ao menos como informação | Avaliar para v0.x |
| Evento de contestação de reivindicação/devolução | Modelar no domínio |
| Mascaramento padrão de CPF/RG/CNH | Regra de segurança desde o MVP |
| Contrato-modelo para instituições parceiras (B2B2C) | Redigir antes do primeiro hub |

## 8. Próximo passo

Recomenda-se incorporar os pontos acima diretamente ao próximo documento canônico já previsto (DOMAIN_MODEL_v0.1), tratando base legal, prazos, achádego, contestação e regras de dado sensível como parte das entidades e eventos do domínio — e não como uma camada jurídica separada a ser lembrada depois. A revisão de um advogado antes do lançamento público continua sendo o passo indispensável que este documento não substitui.

Documento de apoio gerado em 06/09/2026, complementar ao Documento Fundador v0.1 (04/09/2026) e às Atualizações e Refinamentos Estratégicos v1 (05/09/2026) do projeto Achei, Encontrei.